

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1693 -
1694/2531

นางสาวดวงตา แซ่เตี่ยว กับพวก โจทก์
นายเทียนฮอง แซ่ตันหรือแซ่เหนียว กับ
พวก

จำเลย
บริษัทขนส่ง จำกัด จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดีในชั้นที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 500)

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยให้
เรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 2
ถึงโจทก์ที่ 5 ส่วนจำเลยทั้งสองสำนวนเป็นคู่ความรายเดียวกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่
โจทก์สำนวนแรก เป็นเงิน 152,300 บาท แก่โจทก์สำนวนหลังเป็นเงิน 159,000
บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ สำหรับฟ้อง
ของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ให้ยกเสีย

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 2 ถึงแก่กรรมนายสุชาติลอยวิรัช
ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์สำนวนแรก เป็นเงิน 152,300 บาทแก่โจทก์สำนวนหลัง เป็นเงิน 167,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 487,486)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา แต่จำเลยที่ 3 ไม่นำหลักประกันมาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยที่ 3 ไม่พอใจขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา (อันดับ 384,395)

คำสั่ง

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ยื่นฎีการ่วมกัน จึงเห็นสมควรสั่งคำร้องขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ระหว่างฎีการ่วมกันด้วย โดยรวมสั่งไว้ในคำร้องที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแล้ว

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ยื่นฎีการ่วมกัน จึงเห็นสมควรสั่งคำร้องขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ระหว่างฎีการ่วมกันด้วย โดยรวมสั่งไว้ในคำร้องที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแล้ว

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ